C.1-ANNEX A — PRODUCTION MATÉRIELLE ET ATELIERS

Version : V1.7
Alignement déclaré : Constitution V.37 ; Code 1 V1.11 ; Code 2 V1.8 ; Code 3 V1.9 ; Code 4 V1.10 ; Code 5 V1.7 ; Code 6 V1.9 ; Code 7 V1.9 ; Code 8 V1.6 ; Code 9 V3.3 ; Code 10 V1.7 ; Code 11 V1.5 ; Code 12 V1.7 ; Code 13 V1.8 ; Code 14 V1.9 ; Code 15 V1.11 ; Code 16 V1.9.

Art. 1 — Objet, définitions et nature juridique

1. La présente Annexe régit la production matérielle, la réparation, la réutilisation, l'adaptation, l'entretien et la gestion des outils et des matériaux nécessaires au Panier, à la santé, au réseau et à l'énergie.
2. Aux fins de la présente Annexe, on entend par **production** la fabrication, la réparation, la réutilisation, l'adaptation, l'entretien, l'assemblage, le démontage et la conservation d'objets, d'outils, de composants, d'EPI, de mobilier et de parties d'infrastructure.
3. La présente Annexe poursuit les objectifs suivants :

   a) garantir l'autonomie matérielle et de réparation fédérée pour le Panier et pour la CBO de la Liste A ;

   b) donner la priorité à la réutilisation et à la réparation sur la production de biens neufs ;

   c) empêcher les rentes sur les outils essentiels et réduire les dépendances propriétaires critiques ;

   d) assurer la sécurité, la traçabilité et la reproductibilité des projets de production essentiels.
4. Constituent des biens communs d'infrastructure inaliénables :

   a) l'Atelier de base ;

   b) les Ateliers avancés fédérés ;

   c) les Micro-postes diffus ;

   d) l'Entrepôt des matériaux ;

   e) l'inventaire des outils essentiels.

   Un objet produit est un bien commun lorsqu'il appartient au Panier matériel ou qu'il est nécessaire à une fonction essentielle au sens de l'article 4. Les autres objets sont des biens d'usage gérés conformément au Code 1. Les outils nécessaires à la production du Panier ne constituent pas une marchandise.
5. La présente Annexe régit la production et l'entretien matériels. Demeurent réservées :

   a) les compétences du Code 1 sur le Panier, sur l'accès aux biens et sur les priorités générales ;

   b) les compétences du Code 2 sur la qualité, sur les STV et sur la validation technique des biens ;

   c) les compétences du Code 6 sur les risques sanitaires ;

   d) les compétences du Code 14 sur la sécurité générale des personnes, des machines, des tâches et des lieux ;

   e) les compétences des Codes 7 et 8 sur les réseaux et sur l'énergie.

Art. 2 — Principes de la production matérielle

1. **Souveraineté matérielle.** Chaque Cercle 1 développe une capacité locale de production, d'entretien et de réparation. Le réseau fédéré est utilisé pour partager les compétences, les équipements avancés et les capacités qui ne sont pas raisonnablement disponibles au niveau local, en évitant les dépendances structurelles.
2. **La réutilisation avant la production de neuf.** Avant de produire un bien neuf, le Conseil Production vérifie si les besoins peuvent être satisfaits par la réutilisation, la réparation ou l'adaptation. La production d'un objet neuf est admise lorsque la réutilisation n'est pas possible, n'est pas adaptée ou ne garantit pas la sécurité requise.

3. **Priorités d’usage.** Les priorités générales sont celles du Code 1, article 32. Dans le cadre des activités productives, la capacité et les matériaux sont ordonnés selon les niveaux suivants :

   a) niveau 1 : les biens du Panier matériel et les EPI vitaux ; les biens différables de l’article 4, alinéa 1-bis, lettre e), suivent la lettre b) ;

   b) niveau 2 : l’entretien des infrastructures critiques pour la santé, le réseau, l’énergie et l’Entrepôt Santé ;

   c) niveau 3 : les mesures de sécurité et les outils nécessaires à l’entretien ;

   d) niveau 4 : les biens et les outils pour la CBO de la Liste A ;

   e) niveau 5 : toute autre demande motivée.

   En cas de pénurie, la réduction des activités productives non essentielles procède progressivement du niveau 5 vers le niveau 1. La réduction est délibérée par l’Assemblée sur proposition du Conseil Production et ne peut pas compromettre les priorités supérieures définies par le Code 1.

4. **Matériel libre et reproductibilité.** Tout objet ou composant fonctionnellement important et standardisé produit pour les niveaux 1–4 dispose d’une documentation suffisante pour permettre son étude, sa réparation, sa modification et sa reproduction. La documentation comprend, selon les besoins, les STV, les plans, la liste des matériaux et les procédures opérationnelles. Pour la petite quincaillerie non significative, la référence à une norme accessible et à une procédure de remplacement suffit. La reproductibilité doit en tout état de cause être garantie pour les biens des niveaux 1–4.

5. **Transparence.** Chaque atelier tient un inventaire à jour des outils et des matériaux, un registre des opérations d’entretien et un bilan agrégé de la production.

6. **Réversibilité et réparabilité.** Dans la conception, on privilégie les objets démontables, réparables et réutilisables, avec des composants standard lorsqu’ils sont disponibles et compatibles avec les exigences de sécurité et de qualité.

Art. 3 — Conseil Production

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil Production composé de trois à cinq membres ayant des compétences au moins de niveau L2 ou L3 dans un ou plusieurs des domaines suivants : fabrication, menuiserie, mécanique et travail des métaux, textile, électronique de base et sécurité des activités productives.

2. Les membres sont tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de leur mandat. Le remplacement et la gestion des conflits d’intérêts suivent le même article et l’article 16 du Code 3.

3. Le Conseil Production :

   a) gère l’Entrepôt des matériaux et le Panier matériel ;

   b) prépare la documentation technique nécessaire aux Fiches de sécurité des machines et des procédures productives ;

   c) élabore les propositions techniques et la documentation de production nécessaires aux STV, en les soumettant, conformément au Code 2, à la validation qui relève de celui-ci ;

   d) gère le bilan matériel et la capacité productive ;

   e) organise la formation L1 à la sécurité des activités d’atelier, en coordination avec les Codes 6 et 14 ;

   f) alimente le Registre des dépendances régi par le Code 15 ;

   g) coordonne ses activités avec les Conseils Énergie et Eau du Code 8, Réseau du Code 7 et Santé du Code 6, ainsi qu’avec le Conseil Sécurité du Code 14.

4. Le Conseil Production ne dispose pas des biens étrangers à la production et n’exerce pas de pouvoirs disciplinaires. Il ne peut pas accéder aux données de santé individuelles, sauf les informations strictement nécessaires et légitimement accessibles pour une fonction déterminée.

5. Il est interdit au Conseil Production de modérer, de supprimer ou d’altérer des contenus délibératifs ou

politiques pour des raisons de fond, d’orientation ou de désaccord. Seules sont autorisées les interventions techniques immédiates nécessaires pour prévenir un risque pour la sécurité, à condition qu’elles soient documentées et limitées au strict nécessaire.

6. Les actes du Conseil se distinguent en :

   a) **actes techniques liés**, adoptés en exécution d’une STV ou d’une Fiche de sécurité déjà en vigueur, documentés et publiés sans nouvelle procédure délibérative ;

   b) **propositions ou décisions discrétionnaires**, soumises aux procédures de consensus du Code 3, après publication pendant au moins soixante-douze heures et consignation de leur résultat au procès-verbal.

   Le silence ne vaut pas consentement si la proposition n’a pas été publiée ou si le délai prévu n’est pas écoulé.

Art. 4 — Panier matériel et priorités de traitement des demandes

1. Le Panier matériel est une composante du Panier de suffisance régi par le Code 1. Il comprend au moins :

   a) les objets nécessaires à la conservation et à la cuisson des aliments ;

   b) le mobilier minimal ;

   c) le linge et la vaisselle essentiels ;

   d) les outils de base pour la vie domestique ;

   e) les EPI de base ;

   f) les composants nécessaires à l’entretien des fonctions des niveaux 1 et 2 ;

   g) les pièces de rechange essentielles pour le micro-réseau et pour le nœud du Réseau ;

   h) les vêtements et les chaussures adaptés au climat et à la saison ;

   i) les produits d’hygiène personnelle, y compris les produits menstruels et ceux destinés à la petite enfance et à l’incontinence.

1-bis. Les règles suivantes s’appliquent aux biens des lettres h) et i) :

a) par dérogation à l’article 1, alinéa 4, ils sont, dès leur remise, des biens d’usage personnel au sens de l’article 10.3 de la Constitution ;

b) l’article 4 du Code 2 sur la priorité du réemploi et les articles 13.5 et 14.1 de la Constitution s’appliquent : les produits lavables ou compostables sont préférés, et les produits à usage unique ne sont admis qu’aux conditions de l’article 14.1 ;

c) ils sont approvisionnés et distribués par l’intermédiaire de l’Entrepôt textile et habitat prévu par l’article 14 du Code 1 et sont intégrés dans l’Annexe technique annuelle de l’article 18, alinéa 2, du même Code ;

d) les données sur les prélèvements des produits de la lettre i) ne sont ni publiées ni communiquées sous une forme qui identifie la personne ;

e) ils sont différables au sens de l’article 32, alinéa 1-bis, du Code 1, sauf les produits que le Conseil Santé indique comme nécessaires à la santé ; dans l’ordre de l’alinéa 5, ils suivent la lettre b).

2. L’accès au Panier matériel ne peut pas être subordonné à la CBO, à la possession de compétences particulières ou à la présence de la personne en un lieu particulier, dans les limites fixées par le Code 1. L’indisponibilité d’un bien nécessaire à une fonction vitale déclenche la procédure de priorité urgente prévue par les Codes compétents.

3. La liste minimale du Panier matériel et les seuils de stock correspondants sont définis dans une STV. Les seuils sont exprimés en jours d’autonomie et en marge de sécurité ; pour les biens de la lettre h) de l’alinéa 1, en dotation par personne et par an. L’Assemblée les approuve sur proposition du Conseil Production et recueille l’avis du Conseil Santé pour les EPI, pour les produits d’hygiène et pour les biens destinés aux personnes fragiles. Pour les lettres h) et i) de l’alinéa 1, la proposition appartient au Conseil des Entrepôts.

4. La liste et les seuils sont réexaminés au moins une fois par an et chaque fois qu’interviennent des variations importantes des besoins, de la disponibilité ou des conditions de sécurité. Les quantités et les critères sont publiés, dans le respect des exigences de sécurité.

5. Les demandes sont traitées dans l’ordre suivant, en cohérence avec le Code 1, article 32 :

   a) les biens du Panier matériel et les EPI vitaux ; les biens différables de l’alinéa 1-bis, lettre e), suivent la lettre b) ;

   b) l’entretien des infrastructures critiques ;

   c) la sécurité et l’entretien courant ;

   d) les outils nécessaires à la CBO de la Liste A ;

   e) les autres demandes motivées.

Art. 5 — STV, réutilisation et approvisionnement en matériaux

1. Tout objet produit ou réparé pour les niveaux 1–4 est conforme à une STV en vigueur ou à la documentation technique applicable. La STV définit, en fonction du bien :

   a) les matériaux admis et leur provenance ;

   b) les plans, les dimensions et les tolérances ;

   c) le cycle de vie et les exigences d’entretien ;

   d) les modalités de démontage et de réparation ;

   e) les risques et les limites d’utilisation.

   La validation de la STV suit le Code 2.

2. Sont privilégiés, lorsqu’ils sont compatibles avec la sécurité et la qualité :

   a) les matières premières et les composants réutilisés ou récupérés ;

   b) les matériaux recyclés ;

   c) le bois provenant de filières locales durables ;

   d) les métaux et les tissus récupérés ;

   e) les composants électroniques reconditionnés ;

   f) les filaments recyclés pour l’impression, lorsqu’ils sont appropriés.

3. Pour les biens de niveau 4 ou 5, la vérification documentée de la possibilité de réutilisation, de réparation ou d’adaptation est obligatoire avant de procéder à la production d’un objet neuf. Pour les niveaux 1–3, la réutilisation est fortement privilégiée, sauf si elle compromet la sécurité sanitaire ou électrique, selon l’attestation du Conseil compétent.

4. La vérification est consignée dans la documentation technique ou dans la STV applicable. L’autoconstruction est encouragée lorsqu’elle est réalisée avec des compétences L2 validées, des composants standard et des solutions réparables et documentées.

5. Pour les niveaux 4 et 5, il est interdit de produire des objets neufs qui dépendent structurellement de composants propriétaires non réparables localement. Une dérogation peut être accordée par l’Assemblée du Cercle 1 à la majorité qualifiée, sur motivation technique documentée et aux conditions suivantes :

   a) l’impossibilité d’une solution alternative adéquate est démontrée ;

   b) la dérogation a une durée déterminée n’excédant pas douze mois ;

   c) une mesure compensatoire favorisant la réutilisation ou la réparabilité est adoptée ;

   d) un plan contraignant de substitution est approuvé ;

   e) le plan est réexaminé au moins tous les six mois.

   La dérogation ne peut pas dépasser au total vingt-quatre mois, sauf risque collectif immédiat et documenté au sens de l’article 2-bis du Code 6. Toute dépendance critique qui en résulte est inscrite au Registre des dépendances conformément au Code 15.

Art. 6 — Ateliers, réseau fédéré et mesure

1. Chaque Cercle 1 active un Atelier de base, éventuellement réparti en plusieurs postes, doté au moins :

   a) d’outils manuels pour le bois et le métal léger ;

   b) d’un poste de réparation d’appareils électroménagers et de vélos ;

   c) d’un poste de couture et de travaux textiles ;

   d) d’instruments de mesure de base ;

   e) d’un établi d’entretien L1/L2 pour les fonctions de Réseau et d’Énergie ;

   f) d’un dépôt pour le Panier matériel ;

   g) d’une commande manuelle d’arrêt des équipements, le cas échéant.

   L’aménagement et l’utilisation respectent les Fiches de sécurité et les exigences du Code 14.

2. La Confédération assure l’accès effectif de chaque Cercle 1 à un Atelier avancé fédéré. La planification est définie pour chaque Cercle 2 par son Assemblée générale, sur proposition du Conseil Production commun prévu à l’article 12-bis, alinéa 6-bis, du Code 3, et tient compte de la population, des distances, du territoire et des capacités. À titre de critère ordinaire, il est prévu au moins un Atelier avancé pour trois ou quatre Cercles 1 du Cercle 2, sauf planification différente motivée.

3. L’Atelier avancé peut comprendre la soudure, la forge légère, les machines-outils, l’électronique et les circuits imprimés, l’impression 3D de grand format, la découpe laser et la production d’EPI complexes, dans les limites des STV et des Fiches de sécurité applicables. L’utilisation des équipements est réservée aux personnes ayant la formation et l’habilitation requises. L’accès peut être réservé par les Cercles 1 du Cercle 2 ; l’inventaire et la gestion sont fédérés.

4. Les Micro-postes diffus comprennent, à titre d’exemple, des armoires communes à outils, des bibliothèques d’outils, des imprimantes 3D de petite taille, des postes de couture et des centres de démontage et de réutilisation. Ils sont enregistrés auprès du Conseil Production et fonctionnent selon des STV et des Fiches de sécurité adaptées à leur activité.

5. La collecte de données n’est admise qu’à des fins de sécurité, de bilan matériel, d’entretien et de vérification du Panier. Les données sont agrégées par atelier, par Cercle 1 ou par Cercle 2. Le profilage comportemental individuel est interdit. Les durées de conservation et les accès sont réduits au minimum et définis dans les STV, conformément au Code 7, article 2.2.

6. Les stocks de matériaux sont dimensionnés en fonction du Panier et des besoins des niveaux 1–3 et ne peuvent pas être constitués à des fins spéculatives. Aucun Cercle ne peut être organisé de manière à dépendre structurellement d’un seul autre Cercle pour le Panier matériel.

Art. 7 — Sécurité, EPI et formation

1. Aucune activité en atelier ne peut être exercée sans une Fiche de sécurité en vigueur. Le Conseil Production prépare la documentation technique relative à la machine et à la procédure. La validation des aspects de sécurité générale revient au Conseil Sécurité conformément au Code 14. Le Conseil Santé rend l’avis obligatoire sur les aspects sanitaires, sur les EPI et sur les conséquences pour la santé. La validation de la sécurité ne transfère pas les compétences techniques sur la production.

2. Les EPI nécessaires aux activités d’atelier sont des biens communs gérés dans l’Entrepôt Santé conformément aux Codes compétents, attribués gratuitement, entretenus et tracés. L’indisponibilité d’un EPI prescrit comme essentiel entraîne la suspension de l’activité concernée, et non une sanction à la charge de la personne.

3. La formation minimale requise est la suivante :

   a) L1 pour accéder à l’Atelier de base et aux Micro-postes ;

   b) L2 pour utiliser les machines avancées et exercer les activités que la STV classe comme spécialisées ;

   c) L3 pour concevoir ou valider des STV et pour diriger un Atelier avancé, dans les limites des

compétences prévues par les Codes 2, 5 et 14.

4. Quiconque constate un risque immédiat peut interrompre l’activité et le signaler au Conseil compétent, et ne peut subir aucun préjudice pour l’interruption effectuée de bonne foi.

5. Les fabricateurs numériques sont équipés du filtre matériel libre (open source) et inspectable prévu à l’article 16.1 de la Constitution, qui empêche exclusivement la fabrication d’armes et de leurs composants. Il est interdit de fabriquer de tels objets ou d’en détenir les plans. L’altération du filtre constitue une infraction de Degré 4.

Art. 8 — Registre des dépendances matérielles

1. Le Conseil Production alimente le Registre des dépendances prévu par le Code 15, en distinguant au moins :

   a) **dépendance matérielle** : dépendance à l’égard de matières premières extérieures nécessaires au Panier ;

   b) **dépendance technologique** : dépendance à l’égard de machines propriétaires, de micrologiciels fermés, d’outils non réparables localement ou de composants critiques importés ;

   c) **dépendance logistique** : indisponibilité dans la Confédération de matériaux ou de pièces de rechange non reconditionnables localement.

2. Toute dépendance critique est accompagnée d’un plan de sortie comportant un responsable, un terme final certain, un objectif vérifiable et des mesures de continuité. Les dépendances qui affectent le Panier ou les EPI sont prioritaires.

3. Un audit fédéré sur l’autonomie matérielle est réalisé au moins une fois par an par des membres L3 indépendants tirés au sort conformément à l’article 36 du Code 4.

Art. 9 — Interdictions et garanties

1. Il est interdit :

   a) de tirer des rentes des outils essentiels du Panier ou de l’usage de l’Atelier de base ;

   b) d’imposer un accès payant aux STV des objets vitaux et aux EPI essentiels ;

   c) de revendiquer des droits exclusifs ou des brevets sur le savoir essentiel nécessaire à la production du Panier ;

   d) d’accumuler individuellement des matériaux ou des outils au-delà de la limite technique délibérée par l’Assemblée lorsque cela compromet la disponibilité du Panier ou l’équilibre entre les ateliers ;

   e) de refuser la réparation d’un bien du Panier à titre de sanction ;

   f) de céder à des acteurs extérieurs à la Confédération le contrôle de l’Atelier de base ou de l’Atelier avancé fédéré.

2. Les violations sont constatées et traitées conformément au Code 4. Les mesures de suspension ou de désactivation sont proportionnées et motivées et, lorsque cela est techniquement possible, assurent la continuité des niveaux 1–3 ; en tout état de cause, la continuité des niveaux 1 et 2 est garantie, sauf si sa poursuite entraîne un risque grave et immédiat.

3. Une machine peut être entièrement arrêtée lorsque cela est nécessaire pour empêcher un dommage supplémentaire. Pour les fonctions critiques ou vitales, la suspension est accompagnée, lorsque cela est techniquement possible, d’une procédure de continuité ou d’une fonction de substitution conforme.

4. Le recours à la Garantie est ouvert dans un délai de quatorze jours selon les procédures du Code 4 pour vices de procédure, caractère manifestement déraisonnable sur le plan technique, discrimination ou disproportion.

Art. 10 — Dispositions transitoires et coordination

1. La présente Annexe se coordonne avec :

   a) le Code 1, articles 18 et 19, pour l’accès au Panier et la pénurie, et article 32 pour la hiérarchie des priorités ;

   b) le Code 2 pour les STV et la validation de la qualité ;

   c) le Code 3 pour les délibérations ;

   d) le Code 4 pour la Garantie et les recours ;

   e) le Code 5 pour les compétences L2 et L3 ;

   f) le Code 6 pour les EPI et les aspects sanitaires ;

   g) le Code 7 pour le Réseau et le traitement des données ;

   h) le Code 8 pour l’énergie et le micro-réseau ;

   i) les Codes 12 et 14 pour la fragilité, la sécurité générale et les Fiches de sécurité ;

   j) le Code 15 pour le Registre des dépendances.

2. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 :

   a) recense les outils et les équipements existants ;

   b) active un Atelier de base minimal, avec une STV provisoire et une Fiche de sécurité conforme aux règles transitoires applicables ;

   c) garantit le Panier matériel minimal, y compris par la réutilisation, à condition qu’elle soit sûre et conforme.

3. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur, dans chaque Cercle 2, le Conseil Production commun prévu à l’article 12-bis, alinéa 6-bis, du Code 3 active au moins un Atelier avancé minimal selon l’article 6, alinéa 2, un inventaire fédéré et un nœud du Réseau des ateliers, en coordination avec la transition prévue par le Code 8. Si le Cercle 2 est constitué après l’entrée en vigueur, le délai court à compter de sa constitution. En cas de chevauchements documentés des charges transitoires des Codes 8 et 9, l’Assemblée générale du Cercle 2 peut accorder une prorogation motivée n’excédant pas six mois, avec un plan contraignant et la garantie de la continuité du Panier.

4. Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur, un plan de sortie est adopté pour les dépendances matérielles critiques relatives au Panier et aux EPI, avec un terme final certain pour chaque dépendance.

5. La validation provisoire des compétences de production est régie par le Code 5, article 10, alinéa 2. Les délais indiqués dans la présente Annexe sont de six mois pour les compétences L3 et de douze mois pour les compétences L2, sauf disposition contraire du Code 5, qui prévaut.

6. Les machines, les fonctions et les modalités de gestion non conformes à l’article 9 sont mises en conformité ou désactivées dans un délai de quatre-vingt-dix jours, conformément au Code 4. Lorsqu’une désactivation immédiate compromettrait une fonction vitale de niveau 1 ou 2, l’Assemblée approuve dans le même délai un plan contraignant de substitution ou de désactivation progressive, assorti d’une échéance certaine et d’une continuité garantie. La suspension immédiate d’une activité qui présente un risque grave et immédiat demeure obligatoire.